DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 20-2022-JRRR-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Contratistas y Consultores GABALEB E.I.R.L

Demandado : Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho – Gobierno Regional de Ayacucho.

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. José Rodrigo Rosales Rodrigo – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Bach. Katherine Sheyla Flores Martínez.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Resolución de Contrato y otros.

FECHA DE SOLICITUD : 15 de noviembre de 2022.

FECHA DE INSTALACION : 04 de enero de 2023.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 29 de diciembre de 2023.

ESCRITOS POST LAUDO : Integración de Laudo.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
RECIBIDO
29 DIC 2023
Nº de Registro: 438 Nº de Folios: 82
Hora: 8:00 a.m. Firma:
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

Arbitraje de Derecho seguido entre

CONTRATISTAS Y CONSULTORES GABALEB E.I.R.L

(DEMANDANTE)

Y

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO-GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

(DEMANDADO)

LAUDO ARBITRAL

CASO ARBITRAL Nº20-2022-JRRR-CA-CECARD/AYA

ARBITRO ÚNICO

JOSÉ RODRIGO ROSALES RODRIGO

INSTITUCION ARBITRAL

CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS -CECARD

SECRETARIA ARBITRAL

KATHERINE SHEYLA FLORES MARTINEZ

FECHA DE EMISIÓN

29 de diciembre de 2023

RESOLUCIÓN Nª 22

I. EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL

1. El convenio arbitral se encuentra incorporado de pleno derecho en la Cláusula Décima Octava ''SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS'' del Contrato N° 14-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA para el Servicio de ejecución del mantenimiento rutinario mecanizado de la vía AY-109: Tramo Putajasa – Huanacopampa (Urancancha) – D. Cabana – DV. Yuraccancha – EMP. PE-32A (Div. Pachanya), Lucanas – Ayacucho, Longitud = 52.050 Km. (En adelante el **CONTRATO**), celebrado entre **CONTRATISTAS Y CONSULTORES GABALEB E.I.R.L** (En adelante el **"CONTRATISTA"**) y **LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO – GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO** (En adelante la **''ENTIDAD''**) suscrito el **01 de agosto de 2022** por el monto de S/ 132,782.50 (Ciento treinta y dos mil setecientos ochenta y dos con 53/100 soles), como resultado del procedimiento de Adjudicación Simplificada N° 11-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA/CS.

2. De acuerdo con la Cláusula Décima Octava del **CONTRATO**, las partes establecieron la siguiente cláusula de solución de controversias:

> ***"CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS***
>
> *Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.*
>
> *Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.*
>
> *Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.*

Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado".

II. DESIGNACIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

3. Con fecha **14 de diciembre de 2022**, el Consejo Superior de Arbitraje del CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCION DE DISPUTAS- CECARD, designa al señor abogado José Rodrigo Rosales Rodrigo como Árbitro Único para el desarrollo del presente proceso arbitral, el mismo que acepta con fecha **21 de diciembre de 2022**.

III. HECHOS RELEVANTES EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

4. Con fecha **01 de agosto de 2022**, las partes suscribieron el **CONTRATO**, por un plazo de treinta (30) días calendarios y por el monto total ascendente a S/132,782.53 (Ciento treinta y dos mil setecientos ochenta y dos con 53/100 soles).

5. Con fecha **01 de agosto de 2022**, el **CONTRATISTA** y HG CONTRATISTAS GARAGONDO BALBOA HERNAN suscribieron el Contrato N° 001-2022-C&CGABALEB/C para la Movilización y Desmovilización de Maquinaria Pesada (Liso Vibratorio de 12.00 TNS y Motoniveladora 140 GC) desde Ayacucho hacia la localidad de Putajasa, como fecha de inicio el **03 de agosto de 2022** y una duración de dos (2) días para la movilización. En el caso de la desmovilización, sería por el mismo plazo una vez concluidos los trabajos en campo.

6. Con fecha **02 de agosto de 2022**, el **CONTRATISTA** y HG CONTRATISTAS GARAGONDO BALBOA HERNAN suscribieron el Contrato N° 003-2022-C&CGABALEB/C para el alquiler de maquinaria pesada motoniveladora 140 GC, siendo la vigencia del contrato por un (1) mes.

7. Con fecha **02 de agosto de 2022**, el **CONTRATISTA** y HG CONTRATISTAS GARAGONDO BALBOA HERNAN suscribieron el Contrato N° 004-2022-C&CGABALEB/C – Alquiler de Maquinaria Pesada Rodillo Liso Vibratorio de 12 TNS, siendo la vigencia del contrato por un (1) mes.

8. Con fecha **02 de agosto de 2022**, el **CONTRATISTA** y HG CONTRATISTAS GARAGONDO BALBOA HERNAN suscribieron el Contrato N° 005-2022-C&CGABALEB/C – Alquiler de Maquinaria Camión Cisterna de 4000 GLS, siendo la vigencia del contrato por un (1) mes.

9. Con fecha **05 de agosto de 2022**, el **CONTRATISTA** y la señora Maribel Taquiri Gonzales en calidad de Propietaria del Restaurante y Multiservicios "MARY" suscribieron el Contrato de Pensión de Alimentos – Hospedaje para Personal de Campo N° 002-2022, el cual tenía una duración de treinta (30) días calendarios.

10. Con fecha **07 de agosto de 2022**, mediante Informe N° 001-2022-HGB/RO, el Ing. Hernan Garagondo Balboa en calidad de Residente de Obra informa sobre la compatibilidad del expediente técnico del proyecto al Ing. Bracter Añanca Gavilan en calidad de Supervisor de Obra y recomienda que se absuelvas las observaciones realizadas por el residente, toda vez que se puede tener dificultades durante la ejecución de la obra.

11. Con fecha **08 de agosto de 2022**, mediante Carta N° 032-2022-C&CGABALEB E.I.R.L./C, el **CONTRATISTA** remite informe de compatibilidad del expediente técnico al Ing. Bracter Añanca Gavilan en calidad de Supervisor de Obra.

12. Con fecha **15 de agosto de 2022**, mediante Informe N° 004-2022-SUPERVISIÓN/BMAG, el Ing. Bracter Añanca Gavilan en calidad de Supervisor de Obra notifica al Ing. Nino Canchari Marca en calidad de Subdirector de Estudios, Supervisión y Liquidación de Obras de la **ENTIDAD** la persistencia de retraso al **14 de agosto de 2022** del mantenimiento a realizar por el **CONTRATISTA**.

13. Con fecha **15 de agosto de 2022**, mediante Carta N° 004-2022/SUPERVISOR/BAG, el Ing. Bracter Añanca Gavilan en calidad de Supervisor de Obra sugiere al Ing. Nino Canchari Marca en calidad de Subdirector de Estudios, Supervisión y Liquidación de Obras de la **ENTIDAD** se notifique al **CONTRATISTA** su incumplimiento a fin de que cumpla con el contrato, bajo apercibimiento de resolverlo.

14. Con fecha **17 de agosto de 2022**, mediante Carta N° 676-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDO, el Ing. Christian Gutierrez Paccha en calidad de Subdirector de Obras solicita al Ing. Ronald Huaripoma Barrientos en calidad de Director de

Caminos de la **ENTIDAD**, se notifique notarialmente al **CONTRATISTA** por incumplimiento al contrato, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

15. Con fecha **17 de agosto de 2022**, mediante Informe N° 522-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC, el Ing. Ronald Huaripoma Barrientos en calidad de Director de Caminos de la **ENTIDAD**, solicita que se notifique notarialmente al **CONTRATISTA** por incumplimiento del contrato, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

16. Con fecha **17 de agosto de 2022**, mediante Carta N° 006-2022-BAG/SUPERVISIÓN, el Ing. Bracter Añanca Gavilan en calidad de Supervisor de Obra remite al **CONTRATISTA** las penalidades dadas por incumplimiento a lo estipulado en el contrato del servicio.

17. Con fecha **18 de agosto de 2022**, mediante Carta Notarial N° 022-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA, la **ENTIDAD** notifica al **CONTRATISTA** el incumplimiento en la ejecución del servicio contratado, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Asimismo, precisa que mediante el Informe N° 04-2022-SUPERVISIÓN/BMAG, se deja constancia que, hasta el **14 de agosto del 2022,** el servicio se encontraba retrasado.

18. Con fecha **18 de agosto de 2022**, se emite el Informe N° 002-2022-GRA/DRTCA-SDO-JFPM mediante el cual, se comunica a la Subdirección de Obras de la **ENTIDAD** emite pronunciamiento sobre el informe de compatibilidad y cronograma de ejecución del **CONTRATISTA**.

19. Con fecha **19 de agosto de 2022**, se suscribe el Acta de Constatación Física del estado situacional del servicio materia de contrato por el Ing. Samuel Infantes Leva, representante de la **ENTIDAD** y por el Ing. Bracter Añanca Gavilan, representante de la Supervisión, dejándose constancia que existe abandono por parte del **CONTRATISTA**.

20. Con fecha **19 de agosto de 2022**, mediante Carta N° 007-2022-BAG/SUPERVISIÓN, el Ing. Bracter Añanca Gavilan en calidad de Supervisor de Obra remite al **CONTRATISTA** las penalidades corregidas por un monto total de S/ 52,900.00 soles.

21. Con fecha **20 de agosto de 2022**, se suscribe el Acta de Constatación Física del estado situacional del servicio materia de **CONTRATO** por la Ing. Katherine

Fernández Samaniego, en representación de la **ENTIDAD** e indica que existe abandono por parte del **CONTRATISTA**.

22. Con fecha **22 de agosto de 2022**, mediante Informe N° 27-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO-KRFS, la Ing. Katherine Fernández Samaniego Personal de Estudios, Supervisión y Liquidación de Obras, comunica la inspección realizada de la ejecución del servicio al Ing. Nino Canchari Marca en calidad de Subdirector de Estudios, Supervisión y Liquidación de Obras y concluye que existe abandono por parte del **CONTRATISTA**. Asimismo, indica que no se ha realizado ningún trabajo de perfilado, riego, compactado y reconformación de cunetas.

23. Con fecha **22 de agosto de 2022**, mediante Informe N° 08-2022-SUPERVISIÓN/BMAG, el Ing. Bracter Añanca Gavilan en calidad de Supervisor de Obra remite el Informe de gestión de riesgo al Ing. Nino Canchari Marca en calidad de Subdirector de Estudios, Supervisión y Liquidación de Obras, indicando que existe un abandono por parte del **CONTRATISTA**, ya que no iniciaron ningún tipo de trabajo.

24. Con fecha **23 de agosto de 2022**, mediante Carta N° 035-2022-C&CGABALEB E.I.R.L., el **CONTRATISTA** presenta al Ing. Bracter Añanca Gavilan en calidad de Supervisor de Obra su contestación a la Carta Notarial N° 022-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA sobre el presunto incumplimiento de sus obligaciones.

25. Con fecha **05 de septiembre de 2022**, mediante Carta N° 037-2022-C&CGABALEB E.I.R.L./C, el **CONTRATISTA** comunica a la **ENTIDAD** la culminación de la prestación de servicios. Asimismo, informa que, durante la ejecución del servicio, se tuvo poca presencia del supervisor de obra y se solicita que se comunique al supervisor la culminación del servicio.

26. Con fecha **05 de septiembre de 2022**, mediante Informe N° 145-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDO-SAIL, el Ing. Samuel A. Infante Lava de la Dirección de Caminos, comunica al Sub Director de Obras, Ing. Christian Gutierrez Paccha, la incompatibilidad del expediente técnico presentado por el **CONTRATISTA** debido a que incurrió en penalidades por retraso superando el 10% del monto máximo de penalidades del contrato, por lo que corresponde la resolución.

27. Con fecha **06 de setiembre de 2022**, mediante Informe N° 739-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDO, el Ing. Christian Gutierrez Paccha, en calidad Sub Director de

Obras, comunica al Ing. Roland W. Huaripoma Barrientos, Director de Caminos de la **ENTIDAD**, que el informe de compatibilidad del expediente técnico presentado por el **CONTRATISTA**, es improcedente debido a que incurrió en penalidades por retraso en el servicio, superando el 10% del monto contratado, por lo que se dispuso la resolución del contrato y se solicita su comunicación al **CONTRATISTA**.

28. Con fecha **07 de setiembre de 2022**, mediante Informe N° 575-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC, el Ing. Roland W. Huaripoma Barrientos, Director de Caminos comunica al Ing. Tony Vílchez Yarihuaman, Director Regional de Transportes y Comunicaciones Ayacucho, que se debe comunicar al **CONTRATISTA** la resolución del contrato por retraso injustificado superando el 10% del monto máximo de penalidades.

29. Con fecha **08 de septiembre de 2022**, mediante Resolución Directoral N° 252-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA, la **ENTIDAD** resuelve de forma total el **CONTRATO** por incumplimiento de obligaciones contractuales al no haber iniciado los trabajos preliminares y siguientes del plazo previsto.

30. Con fecha **09 de septiembre de 2022**, mediante Carta N° 0188-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA la **ENTIDAD** comunica al **CONTRATISTA** la resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales.

31. Con fecha **20 de septiembre de 2022**, mediante Carta N° 065-2022-GBH/C, HG CONTRATISTAS GARAGONDO BALBOA HERNAN solicita al **CONTRATISTA** el pago por los servicios prestados derivados del Contrato de Movilización y Desmovilización de Maquinaria Pesada N° 001-2022-Movilización y Desmovilización de Rodillo Liso Vibratorio de 12 TNS y Motoniveladora 140 GC.

32. Con fecha **21 de septiembre de 2022**, mediante Carta N° 041-2022-C&C GABALEB E.I.R.L./RL, el **CONTRATISTA** solicita a la **ENTIDAD** llevar a cabo el acto de constatación e inventario de prestación del servicio para el día **28 de septiembre de 2022.**

33. Con fecha **28 de septiembre de 2022**, se emite el Acta de Constatación e Inventario de Prestación del Servicio, en donde se establece que, en virtud al recorrido de los 52.050 km, se verificó y constató que todo se ejecutó de acuerdo al expediente técnico del servicio, no encontrándose ninguna observación. Se deja expresa constancia que la constatación se realiza con presencia de los

representantes del **CONTRATISTA**, funcionarios de la **ENTIDAD** y el Supervisor, ante lo cual, el Juez de Paz de Primera Nominación del Distrito de Sancos, certifica y da fe de lo señalado en el Acta.

34. Con fecha **19 de octubre de 2022**, se emite el acta de conciliación por Falta de Acuerdo del Centro de Conciliación CECARD con Exp. N° 009-2022, en donde se deja constancia la falta de acuerdo por las partes.

35. Con fecha **12 de enero de 2023**, mediante Carta N° 005-2023-GBH/C, HG CONTRATISTAS GARAGONDO BALBOA HERNAN reitera la solicitud de pago al **CONTRATISTA** por los servicios prestados derivados del Contrato de Movilización y Desmovilización de Maquinaria Pesada N° 001-2022-Movilización y Desmovilización de Rodillo Liso Vibratorio de 12 TNS y Motoniveladora 140 GC.

IV. DESARROLLO DEL PRESENTE ARBITRAJE

A. ACTUACIONES ARBITRALES

36. Con fecha **15 de noviembre de 2022**, mediante escrito s/n, el **CONTRATISTA** presenta su solicitud de arbitraje contra la **ENTIDAD**, ante el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD.

37. Con fecha **04 de enero de 2023**, mediante Resolución N° 01, se declara instalado el Tribunal Arbitral Unipersonal y se fijan las reglas del proceso arbitral, otorgando a las partes cinco (05) días hábiles para que formulen sus observaciones.

38. Con fecha **10 de enero de 2023**, mediante Resolución N° 02, se admite la inclusión de una nueva dirección electrónica para notificaciones al **CONTRATISTA**.

39. Con fecha **18 de enero de 2023**, mediante Resolución N° 03, se fijan de forma definitiva las reglas del arbitraje. Asimismo, se otorga diez (10) días hábiles para que el **CONTRATISTA** presente su escrito de demanda y el mismo plazo a la **ENTIDAD** para que acredite el registro del SEACE.

40. Con fecha **02 de febrero de 2023**, mediante escrito N° 01, el **CONTRATISTA** presenta su demanda arbitral.

41. Con fecha **16 de febrero de 2023**, mediante escrito s/n la **ENTIDAD** remite la constancia de registro del Tribunal Arbitral Unipersonal en el SEACE.

42. Con fecha **17 de febrero de 2023**, mediante Resolución N° 04, se admite el escrito de demanda arbitral presentada por el **CONTRATISTA** y se otorga diez (10) días hábiles para que la **ENTIDAD** manifieste lo conveniente a su derecho.

43. Con fecha **06 de marzo de 2023**, mediante escrito N° 1, la **ENTIDAD** presenta su contestación de demanda arbitral y excepción de caducidad.

44. Con fecha **08 de marzo de 2023**, mediante Resolución N° 05, se admite a trámite la contestación de demanda arbitral y la excepción de caducidad, se le otorga al **CONTRATISTA** el plazo de diez (10) días hábiles para que manifieste lo conveniente a su derecho y realice el pago de honorarios subrogados.

45. Con fecha **20 de marzo de 2023**, mediante escrito N° 02, el **CONTRATISTA** presenta su escrito de absolución a la excepción de caducidad.

46. Con fecha **22 de marzo de 2023**, mediante escrito N° 3, el **CONTRATISTA** adjunta el Acta de Conciliación como anexo a su escrito de absolución a la excepción de caducidad.

47. Con fecha **30 de marzo de 2023**, mediante Resolución N° 06, se tiene por presentada: i) la absolución de excepción de caducidad y, ii) el Acta de conciliación presentada por parte del **CONTRATISTA**. Asimismo, se cita a las partes a la Audiencia Especial para el día **27 de abril de 2023**.

48. Con fecha **25 de abril de 2023**, mediante escrito N° 02, la **ENTIDAD** presenta su desistimiento a la excepción de caducidad planteada.

49. Con fecha **25 de abril de 2023**, mediante Resolución N° 07, se deja sin efecto la Audiencia Especial programada por desistimiento presentado por la **ENTIDAD** en virtud de la excepción de caducidad planteada**.**

50. Con fecha **04 de mayo de 2023**, mediante Resolución N° 08, se dispone a suspender el proceso arbitral por veinte (20) días hábiles en virtud a la falta de acreditación del pago vía subrogación a cargo del **CONTRATISTA**.

51. Con fecha **02 de junio de 2023**, mediante Resolución N° 09, se levanta la suspensión del proceso arbitral por la acreditación del pago vía subrogación a cargo del **CONTRATISTA** y se le otorga cinco (05) días hábiles para que acredite el pago de la retención del impuesto a la renta del recibo por honorarios, bajo apercibimiento de suspender el proceso arbitral por el plazo de veinte (20) días.

52. Con fecha **02 de junio de 2023**, mediante Resolución N° 10, se fijan los puntos controvertidos y se les otorga a las partes un plazo de cinco (05) días hábiles para que manifiesten lo conveniente a su derecho. Asimismo, se admiten los medios probatorios presentados por las partes.

53. Con fecha **13 de junio de 2023**, mediante Resolución N° 11, se tiene por cumplido el pago de las retenciones por parte del **CONTRATISTA**.

54. Con fecha **20 de junio de 2023**, mediante Resolución N° 12, se deja constancia que las partes no presentaron ninguna oposición sobre los puntos controvertidos y se cita a Audiencia de Ilustración de Hechos para el día **10 de julio de 2023**.

55. Con fecha **04 de julio de 2023**, mediante escrito N° 03, la **ENTIDAD** comunica la participación de la abogada Lizbeth Nailea Anccasi Izarra como su representante en la Audiencia de Ilustración de Hechos.

56. Con fecha **10 de julio de 2023**, mediante Acta de Audiencia de Ilustración de Hechos, se deja constancia de la presentación por el **CONTRATISTA** de nuevos medios probatorios y otorga un plazo de cinco (05) días hábiles a la **ENTIDAD** para que manifieste lo conveniente. Asimismo, se otorga un plazo de quince (15) días a ambas partes para que presentes nuevos elementos probatorios que sustenten sus posiciones.

57. Con fecha **01 de agosto de 2023**, mediante Resolución N° 14, se tiene por apersonado al proceso a Julio Hernán Salazar Morales como representante del **CONTRATISTA.**

58. Con fecha **01 de agosto de 2023**, mediante Resolución N° 15, se deja constancia que la **ENTIDAD** no ha cumplido con absolver los nuevos medios probatorios que le fueron emplazados en la Audiencia de Ilustración de Hechos.

59. Con fecha **11 de agosto de 2023**, mediante Resolución N° 16, se les otorga a las partes el plazo de cinco (05) días hábiles para que manifiesten lo conveniente a su derecho sobre el escrito de conclusiones de la Audiencia de Ilustración de Hechos presentado por cada contraparte.

60. Con fecha **25 de agosto de 2023**, mediante Resolución N° 17, se deja constancia de la absolución de la **ENTIDAD** en virtud a lo dispuesto mediante Resolución N° 16. Asimismo, se admiten los medios probatorios presentados por el **CONTRATISTA** mediante su escrito de fecha **10 de julio de 2023.**

61. Con fecha **25 de agosto de 2023**, mediante Resolución N° 18, se deja constancia que el **CONTRATISTA** no ha cumplido con absolver los medios probatorios presentados por la **ENTIDAD** en su escrito de fecha **02 de agosto de 2023**. En consecuencia, se admiten a trámite y se declara cerrada la etapa probatoria. Por último, se otorga a las partes cinco (05) días hábiles para que presenten sus alegatos finales.

62. Con fecha **06 de septiembre de 2023**, mediante Resolución N° 19, se deja constancia de la presentación de los escritos de alegatos por ambas partes. Asimismo, se acepta la solicitud del **CONTRATISTA** y se cita a las partes a la Audiencia de Informes Orales para el día **27 de septiembre de 2023**.

63. Con fecha **20 de octubre de 2023**, mediante Resolución N° 20, deja constancia la presentación de los escritos de conclusiones sobre la Audiencia de Informes Orales por ambas partes. Además, se declara el cierre de las actuaciones arbitrales y se fija el plazo de treinta (30) días hábiles para la emisión del laudo arbitral, el mismo que podrá ser prorrogado por quince (15) días adicionales.

64. Con fecha **27 de noviembre de 2023**, mediante Resolución N° 21 se dispone la ampliación de plazo para Laudar en quince (15) días adicionales, cuyo computo inicia el día **06 de diciembre de 2023**.

B. CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL

65. Que, al momento de evaluar y resolver el presente caso, se tiene en cuenta la prelación normativa dispuesta en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 (en adelante **LCE**) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante **RLCE**).

66. Que, los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes y producir certeza en el juzgador respecto a los puntos controvertidos, de acuerdo a los principios generales de necesidad de la prueba, originalidad de la prueba, pertinencia y utilidad de la prueba, entre otros; destacándose que el artículo 43° de la Ley de Arbitraje, aprobada mediante Decreto Legislativo N.° 1071, otorga a los árbitros, de manera exclusiva, la facultad plena de determinar el valor de las pruebas.

67. Que, es preciso dejar claramente establecido que éste como todos los casos que se sustentan en un contrato debe ser resuelto con sujeción al principio de la autonomía de las partes que, en forma fundamental, inspira el derecho contractual, principio que ha sido recogido en el artículo 62° de nuestra Constitución Política y dentro de los alcances que establece el artículo 1° de la **LCE** y al amparo de los Principios que rigen las contrataciones, consagrados en su artículo 2° de **RLCE.**

68. Que, asimismo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los artículos 1352°, 1354° y 1356° del Código Civil que consagran el principio de la consensualidad, el principio de la libertad contractual y el carácter obligatorio de las disposiciones contractuales, respectivamente. Al respecto, el artículo 1361° del Código Civil declara como principio rector que "los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos" y el artículo 1362° del mismo cuerpo normativo prescribe que "los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes".

69. Que, del mismo modo, debe tomarse en cuenta el artículo 1352° del Código acotado, que establece que "los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos casos que, además, deben observar la forma señalada por ley bajo sanción de nulidad". En igual sentido, el artículo 1373° del citado cuerpo normativo dispone que "el contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente".

70. Todas estas disposiciones consagran el principio jurídico rector de la contratación ("pacta sunt servanda"), base del derecho obligacional y contractual que compromete a las partes a cumplir de buena fe las obligaciones pactadas de un contrato.

71. Los principios de fuerza obligatoria del contrato, buena fe y común intención de las partes sostienen que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos, presumiéndose legalmente que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes. Quien niega dicha coincidencia debe probarla.

72. Que, conforme se ha indicado anteriormente, en materia de probanza todo aquel que alega un hecho debe de probarlo. A tales efectos, este Despacho a lo largo del arbitraje ha analizado la posición de la demandante y del demandado, sus alegaciones y las pruebas que han aportado al presente proceso.

73. Que siendo ello así, corresponde a este Despacho, establecer la secuencia lógica del presente Laudo mediante la exposición ordenada de su criterio respecto a cada una de las pretensiones postuladas, atendiendo no solo a la argumentación propuesta por las partes sino también analizando las pruebas ofrecidas y actuadas respecto a cada una de dichas pretensiones.

74. Que, a los efectos de valorar las pruebas aportadas al presente proceso arbitral, que es uno de derecho, debe tenerse en cuenta, como ya se ha expresado, que la carga de la prueba corresponde a quien alega determinado hecho. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la prueba tiene por objeto que la parte interesada acredite ante el juzgador los hechos que invoca en la sustentación de su posición para crear certeza respecto de ellos.

75. Debe tenerse en cuenta que este Despacho evalúa las pruebas aportadas al proceso para determinar, en base a su valoración conjunta, las consecuencias que para las partes se deriven de haber probado o no sus respectivas alegaciones de acuerdo a derecho.

V. DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS EN CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES

76. En atención a las posiciones de las partes, sobre los fundamentos de hecho y derecho de la controversia recogidos de sus escritos en el presente proceso arbitral, este Despacho determinó mediante Resolución N° 10 de fecha **02 de junio de 2023**, como los puntos en controversia los siguientes:

- **PRIMER PUNTO EN CONTROVERSIA**
  Determinar si corresponde declarar la invalidez y/o nulidad de la Resolución Directoral Regional N.° 252-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha 08 de septiembre de 2022, en el extremo que se resuelve el **CONTRATO**.

- **SEGUNDO PUNTO EN CONTROVERSIA**
  Determinar si corresponde declarar que el **CONTRATISTA** cumplió con el objeto del **CONTRATO**; y como consecuencia, ordenar a la **ENTIDAD** el pago del monto contractual, por el monto contractual de S/ 132,782.53 (Ciento Treinta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Dos con 53/100 soles).

- **TERCER PUNTO EN CONTROVERSIA**
  Determinar si corresponde a la **ENTIDAD** asumir la totalidad de las costas y costos del presente proceso arbitral.

77. En atención a lo señalado, este Despacho considera expresar que al momento de analizar las cuestiones previas y los puntos en controversia tendrá en consideración los medios de prueba aportados durante el desarrollo del presente proceso arbitral.

78. Se establece que el Tribunal Arbitral Unipersonal se reserva el derecho de analizar las cuestiones controvertidas en el orden que considere más conveniente a los fines de resolver la controversia y no necesariamente en el orden previamente establecido.

79. Por otro lado, el Tribunal Arbitral Unipersonal precisa que, si al resolver uno de los puntos controvertidos llegase a la conclusión de que carece de objeto pronunciarse sobre otro u otros, podrá omitir pronunciarse sobre ellos motivando su decisión.

80. Luego de ello, cabe precisar que los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Tribunal Arbitral Unipersonal respecto a los puntos controvertidos y fundamentar las decisiones, conforme a los principios generales de la prueba: necesidad, originalidad, pertinencia y utilidad. Los medios probatorios deben ser valorados por el Tribunal Arbitral Unipersonal, utilizando su apreciación razonada y que, si no

se prueban los hechos que fundamentan sus pretensiones, éstas deberán ser rechazadas.

81. Las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios probatorios, así como ejercer la facultad de presentar alegatos ante el Tribunal Arbitral Unipersonal. Asimismo, el Tribunal Arbitral Unipersonal formuló preguntas en las Audiencias programadas las mismas que fueron absueltas por las partes ante este Tribunal Arbitral Unipersonal, habiéndose permitido a las partes ejercer con absoluta libertad sus derechos, sin limitación, sin vulnerarse el derecho de defensa; tal es así que no existe en el proceso constancia de alguna causal de anulación futura.

82. Finalmente, que de conformidad con lo establecido en el artículo 43° del Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, el Tribunal Arbitral Unipersonal tiene la facultad de determinar, de manera exclusiva, la admisibilidad, pertinencia, actuación y valor de las pruebas.

VI. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS EN CONTROVERSIA

83. Atendiendo a lo señalado, corresponde ahora analizar los puntos en controversia de la siguiente manera a fin de resolver de manera ordenada los puntos en controversia.

PRIMER PUNTO EN CONTROVERSIA

Determinar si corresponde declarar la invalidez y/o nulidad de la Resolución Directoral Regional N.° 252-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha 08 de septiembre de 2022, en el extremo que se resuelve el contrato N° 14-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA.

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

84. El **CONTRATISTA** señala que la resolución del contrato realizada mediante la Resolución Directoral Regional N° 252-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA, se entregó personalmente al representante de la empresa con fecha **08 de septiembre de 2022**. En la mencionada Resolución se identifica que la **ENTIDAD** realiza una recopilación de las situaciones que determinaron la resolución del contrato.

85. El **CONTRATISTA** indica que mediante la Carta N° 022-2022-GRA/GGRIDRTCA entregada el **18 de agosto de 2022**, la **ENTIDAD** requiere el cumplimiento del

servicio bajo apercibimiento de resolver el contrato, sin embargo, el requerimiento desconoce que la prestación del servicio debía realizarse entre **06 de agosto de 2022** al **05 de septiembre de 2022**; en consecuencia, no cabía apercibir al **CONTRATISTA** el cumplimiento de la obligación.

86. El **CONTRATISTA** menciona que, la citada Carta no establece con claridad cuál sería la obligación contractual presuntamente incumplida, tampoco menciona el plazo para subsanar el incumplimiento. Por lo señalado, la resolución del contrato por incumplimiento resulta nula, inválida e ineficaz en mérito a que no se ha cumplido el procedimiento establecido por el numeral 165.1 del artículo 165º del RLCE.

87. El **CONTRATISTA** hace mención a la segunda situación determinada por la **ENTIDAD** que corresponde a la acumulación máxima de otras penalidades, en virtud de la cual, se habría acumulado un monto máximo de otras penalidades puesto que, desde el día **08** al **19** y **20 de agosto 2022**, la **ENTIDAD** indica que no se contaba con el equipo estratégico ofertado y tampoco con el personal clave.

88. El **CONTRATISTA** precisa que su obligación era realizar la entrega al supervisor de un informe de compatibilidad del expediente técnico en el plazo de tres (3) días calendarios después de entregado el terreno, lo cual, el **CONTRATISTA** indica que cumplió mediante la Carta N° 32-2022-C&CGABALEB EIRL/C.

89. El **CONTRATISTA** hace alusión al informe de compatibilidad del expediente técnico, mediante el cual, advierte a **ENTIDAD** de la existencia de una inconsistencia respecto a la longitud real de todo el tramo, toda vez que, en la partida 03.01 (conformación de cunetas) se menciona que se paga por 52.05 metros cuando lo correcto debería ser 52,050.00, longitud real de todo el tramo. Motivo por el cual, la prestación del servicio no inició el **06 de agosto de 2022,** como se había previsto.

90. Por ello, el **CONTRATISTA** menciona que, no podía aplicarse otras penalidades por falta de equipo estratégico y personal clave si la **ENTIDAD** no había emitido pronunciamiento sobre la incompatibilidad del expediente técnico. Muy por el contrario, indica que el personal y equipos si se encontraban en el lugar, pero no podían iniciar la prestación del servicio por lo antes señalado.

91. El **CONTRATISTA** señala que, aun cuando la **ENTIDAD** no emitió pronunciamiento respecto de la incompatibilidad detectada, la empresa inició con la prestación del servicio y lo hizo saber a la **ENTIDAD** mediante Carta N° 035-2022-C&CGABALEB E.I.R.L. entregada el **23 de agosto de 2022**.

92. El **CONTRATISTA** hace mención a la tercera situación determinada por la **ENTIDAD** que corresponde a la acumulación máxima de penalidades por mora, la cual se encuentra estipulada en el artículo 162º del RLCE, que señala que "*En caso de* ***retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del*** contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por *cada día de atraso (…)*"

93. El **CONTRATISTA** señala que, según el artículo 162° del RLCE, la penalidad por mora se aplica a partir del día en el que se presente un retraso en la ejecución de la prestación; es decir, si a la fecha de vencimiento del plazo contractual se presentase un retraso injustificado en la entrega del servicio contratado, éste incurrirá en penalidad por mora.

94. El **CONTRATISTA** afirma que la aplicación de la penalidad por mora ha sido aplicada en este caso de forma incorrecta por la **ENTIDAD**, ya que culminó con la prestación del servicio dentro del plazo contractual de treinta (30) días, el mismo que se comunicó a la **ENTIDAD** mediante Carta N° 037-2022-C&CGABALEB E.I.R.L./C, de fecha **05 de septiembre de 2022**.

95. El **CONTRATISTA** menciona que tal afirmación se encuentra corroborada en el Acta de constatación e inventario de prestación de servicio, celebrada en fecha **28 de septiembre de 2022** en presencia del Supervisor de Obra y autoridades locales, en donde se concluye que el servicio se ejecutó de acuerdo con el expediente técnico del servicio.

96. Por lo expuesto, el **CONTRATISTA** señala que no existe retraso alguno y no siendo posible aplicar penalidad por mora, la resolución del contrato efectuada por la **ENTIDAD** no es válida ni eficaz, en mérito a que no concurre la causal de resolución de contrato que ellos invocan.

97. Por su parte, de acuerdo a lo expuesto durante la Audiencia de Ilustración de Hecho, el **CONTRATISTA** reafirma su posición en que el Árbitro Único debe declarar nula, inválida e ineficaz la resolución que resuelve el contrato, toda vez que:

i. No se respetó la forma preestablecida para comunicar la resolución del contrato.

ii. El requerimiento de cumplimiento de la obligación de ejecutar el servicio era prematuro en la medida de que fue realizado antes del vencimiento de la prestación del servicio, esto es, el **05 de setiembre de 2022**.

iii. No corresponde la resolución del contrato por acumulación máxima de penalidades si la prestación del servicio culminó el **05 de setiembre de 2022**, dentro del plazo pactado según contrato.

98. El **CONTRATISTA** realiza una distinción entre la mora en la prestación del servicio y el retraso en el inicio de la prestación del servicio, lo cual, son situaciones muy distintas. Asimismo, precisa que la resolución del contrato se funda en la aplicación de penalidades por el retraso en el inicio de la prestación del servicio, lo que es incorrecto pues las penalidades se aplican por la mora en la prestación del servicio.

99. Por su parte, el **CONTRATISTA** afirma que la **ENTIDAD** ha aplicado otras penalidades sin sustento o en base a conjeturas o presunciones, de hecho, no ha presentado medio probatorio alguna que permita corroborar que tanto el personal obrero como las maquinarias no hubieran permanecido en el lugar en el que se prestaría el servicio.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

100. La **ENTIDAD** menciona que, el **CONTRATISTA** no explica ni sustenta los supuestos o razones bajo las cuales la Resolución Directoral Regional N° 252-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA debe ser declarada nula, inválida e ineficaz a la vez, pese a que éstas son diferentes instituciones del derecho.

101. La **ENTIDAD** señala que, mediante la Carta N° 006-007-2022-BAG/SUPERVISIÓN remitida por la Supervisión al **CONTRATISTA**, se advierte de la aplicación máxima de penalidades a éste, las que posteriormente sustentan la decisión de resolver el contrato.

102. La **ENTIDAD** manifiesta que, ni en el escrito de demanda arbitral ni en los medios probatorios que ofrece, existe documento o sustento alguno que el cálculo de la penalidad haya sido cuestionado o controvertido por el **CONTRATISTA**.

POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

103. A fin de emitir pronunciamiento sobre este punto controvertido, corresponde partir de considerar cuáles son las causales y el procedimiento de resolución previsto en el **CONTRATO**, la **LCE** y el **RLCE.**

104. Por su parte, la cláusula décimo cuarta del CONTRATO, establece lo siguiente:

> **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**
> Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

105. De acuerdo a lo indicado en el **CONTRATO**, corresponde remitirnos al artículo 164° del **RLCE**, el cual precisa las causales que dan lugar a la resolución:

> ***"Artículo 164. Causales de resolución***
> *164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:*
> *a.* ***Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales,*** *legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;*
> *b.* ***Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades****, en la ejecución de la prestación a su cargo; o*
> *c. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación" (…). (El resaltado es agregado).*

106. De acuerdo al referido artículo, queda claro que la **ENTIDAD** puede resolver el **CONTRATO** en caso verifique: (i) un incumplimiento injustificado de obligaciones del contratista, a pesar de haber sido requerido con relación a ello, (ii) por la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades, y; (iii) cuando se haya paralizado o reducido de manera injustificada la prestación, a pesar de haber sido requerido para solucionar dicha situación.

107. Es entonces frente a alguna de las mencionadas causales de resolución que la parte perjudicada podrá dar inicio al procedimiento para la resolución del contrato. Este procedimiento es el que se encuentra contemplado en el artículo 165° del **RLCE** y ha sido referido también en el **CONTRATO**. A mayor detalle, este artículo se cita a continuación:

> ***"Artículo 165. Procedimiento de resolución de contrato***
> *165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.*
> *165.2. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.*
> *165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.*
> *165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato". (…).*

108. Sobre la interpretación del artículo 165° del **RLCE**, relacionada al procedimiento de resolución del contrato, este Árbitro Único concluye los siguientes aspectos:

- En principio, debe existir un incumplimiento de las obligaciones a cargo de alguna de las partes.

- La parte perjudicada debe remitir una carta notarial.

- Debe existir una intimación, esto es, en el contenido de esta carta notarial se debe identificar los incumplimientos a cargo de su contraparte, a fin de

que esta pueda tomar conocimiento y cumplir lo que se requiere en la carta notarial.

- Además, se debe de especificar un plazo determinado para el cumplimiento las obligaciones, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

- Debe hacerse valer la resolución contractual, esto es, si vencido el plazo, el incumplimiento persiste, la parte perjudicada puede resolver el contrato.

109. En este sentido, se debe tener presente que, de acuerdo a lo establecido en los numerales 165.3 y 165.4 del artículo 165º del **RLCE**, se desprende que, independientemente de la causal mediante la cual, la **ENTIDAD** decida resolver el contrato, esta debe cumplir con el procedimiento y cursar una comunicación Notarial con tal decisión al **CONTRATISTA.**

110. Comprendidas las causales y el procedimiento previsto para la resolución del Contrato, corresponde determinar entonces si debe declararse la invalidez y/o ineficacia de la resolución del **CONTRATO** realizada por la **ENTIDAD**.

111. Al respecto, mediante Resolución Directoral Regional Nº 252-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha **08 de septiembre de 2022**, la **ENTIDAD** decide resolver el contrato por un incumplimiento de obligaciones, de acuerdo con el siguiente detalle:

> **SE RESUELVE:**
>
> **ARTICULO PRIMERO.- RESOLVER,** en **FORMA TOTAL** el **CONTRATO N°014-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA**, suscrito con fecha 01 de agosto del 2022, entre la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho y la Empresa Contratistas y Consultores GABALEB E.I.R.L, firmado y recepcionado el contrato por el Gerente General Ing. Eber Garagondo Balboa, el 04 de agosto del 2022; por Incumplimiento de sus obligaciones contractuales,en su condición de Ejecutor, al no haber iniciado con los trabajos preliminares y siguientes dentro del plazo previsto; el servicio de Ejecución de Mantenimiento Rutinario Mecanizado de la vía AY-109 Tramo Putaccasa-Huanacopampa (Urancancha)-Dv Cabana-DV. Yuraccancha EMP. PE-32 A (DV. Pachaya), Longitud=52 050 km, conforme alos considerandos expuestos en la presente;

112. Asimismo, en el párrafo décimo séptimo de la mencionada Resolución Directoral la **ENTIDAD** precisa que, a fin de reforzar las acciones administrativas, remitió una Carta Notarial al **CONTRATISTA** comunicando el incumplimiento de obligaciones, bajo apercibimiento de obligaciones, tal como se detalla a continuación:

Que, a fin de reforzar las acciones administrativas efectuada por la Entidad y especificamente por el área usaría, se cursó Carta Notarial N° 022-2022-GRA/GGCRI-DRTCA con fecha 18 de agosto del 2022 al Gerente General de Contratistas y Consultores GABALEB EIRL, notificándole el incumplimiento del Servicio de Mantenimiento Rutinario Mecanizado de la vía AY-109 Tramo PutaccasaHuanacopampa (Urancancha)-Dv. Cabana-DV. Yuraccancha EMP. PE-32 A (DV Pachaya), Longitud=52.050 km. , bajo apercibimiento de Resolver el contrato en aplicación al artículo 165 Procedimientos de Resolución de Contrato I TEM 165.1 RLCE. Asimismo, se le recalcó que según Informe N° 04-2022-SUPERVISION/BMAC hasta el 14 de agosto del año en curso, dicho servicio se encuentra retrasada (no ha cumplido el cronograma presentado), se le anexó documentos en doce folios.

113. En este sentido, de la revisión de la Carta Notarial Nº 022-2022-GRA/GGCRI-DRTCA, se puede evidenciar que la **ENTIDAD** no ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 165º del **RLCE**, toda vez que no ha identificado el incumplimiento a cargo de su contraparte, a fin de que esta pueda tomar conocimiento. Asimismo, tampoco ha cumplido con otorgar un plazo para su subsanación, tal como se puede apreciar a continuación:

Ayacucho, 18 de agosto del 2022

CARTA NOTARIAL

CARTA NOTARIAL Nº 8955 - 2022
JOSE HINOSTROZA AUCASIM
ABOGADO - NOTARIO PÚBLICO DE AYACUCHO
REG. C.A.A. Nº 606 - REG. C.N.A. Nº 01

Nº 022-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA

SEÑOR:
EBER GARAGONDO BALBOA
Gerente General de Contratistas y Consultores GALABEB EIRL
Av. Cuzco Nº 1340 distrito de San Juan Bautista
CIUDAD. -

18 AGO 2022

ASUNTO : Notifica incumplimiento en la Ejecución del Servicio de Mantenimiento, según Cronograma

REF. : Informe N° 522-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC

De mi mayor consideración:

Previo cordial saludo me dirijo a usted en atención al documento de la referencia **NOTIFICARLE EL INCUMPLIMIENTO** del servicio de Mantenimiento Rutinario Mecanizado de la Vía AY-109 Tramo Putaqasa-Huanacopampa (Urancancha)-Dv. Cabana-Dv. Yuracchancha EMP. PE-32 A (Dv. Pachaya), log. 52.050 km, bajo apercebimiento de RESOLVER el contrato en aplicación al Art. 165 Procedimientos de Resolución de Contrato ITEM 165.1 RLCE. Cabe recalcar que según el Informe N° 04-2022-SUPERVISIÓN/BMAG, hasta el 14 de agosto del año del curso dicho servicio se encuentra retrasada (no ha cumplimento el cronograma presentado). Se anexa documentos en 12 folios.

Sin otro en particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

114. En este orden de ideas, corresponde traer a colación la **Opinión Nº 083-2021/DTN** de la Dirección Técnica Normativa del OSCE, el cual precisa que:

"El incumplimiento injustificado de las obligaciones a cargo del contratista –sean contractuales, legales o reglamentarias- ***que hubiere generado la notificación de la primera carta notarial,*** *conforme al procedimiento establecido en el numeral 165.1 del artículo 165 del Reglamento,* ***debe encontrarse debidamente motivado por la Entidad, a fin de identificar las prestaciones u obligaciones cuya ejecución debe cumplir el contratista dentro del plazo otorgado****; en ese contexto, la* ***segunda carta notarial mediante la cual la Entidad decide la resolución del contrato****,* ***debe versar sobre la misma situación de incumplimiento que no fue revertida por el contratista pese a haber sido requerido para ello****, tal como establece el literal a) del numeral 164.1 del artículo 164 del Reglamento."*

115. Tal como se puede apreciar en la Opinión citada, y tomando como referencia la presente controversia, este Árbitro Único concluye que la **ENTIDAD** no realizó un debido apercibimiento previo a la resolución del CONTRATO, ya que, no se identificó los incumplimientos contractuales que el **CONTRATISTA** debió realizar o subsanar. Asimismo, tampoco otorgó expresamente un plazo para tal fin, razón por la cual, este Despacho considera que la **ENTIDAD** no ha cumplido con lo estipulado en el artículo 165º del **RLCE.**

116. Sin perjuicio de lo señalado, se debe tener presente que, durante el desarrollo del presente arbitraje y de acuerdo a los medios probatorios y fundamentos de las partes, se evidencia que otro de los principales argumentos señalados por la **ENTIDAD** es que, el **CONTRATISTA** alcanzó el monto máximo de penalidades motivo por el cual, correspondía la resolución del contrato.

117. Asimismo, en la parte considerativa de la Resolución Directoral Regional Nº 252-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA, la **ENTIDAD** motiva la resolución del contrato por una acumulación máxima de penalidades. Sin embargo, la **ENTIDAD** no es clara al momento de iniciar el procedimiento de resolución contractual.

118. Por lo expuesto, de acuerdo a lo señalado en el numeral 165.4 del artículo 165° del **RLCE**, parte del procedimiento para resolver el **CONTRATO** por aplicación máxima de penalidades es cursar una comunicación notarial dirigida al **CONTRATISTA**. Sin embargo, de la revisión integral de la Resolución Directoral Regional Nº 252-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA, se verifica que esta no cuenta con un sello de ingreso a alguna Notaría y tampoco se ha otorgado un registro Notarial,

motivo por el cual, este Árbitro Único concluye que, la **ENTIDAD** tampoco ha seguido el procedimiento de resolución contractual por acumulación máxima de penalidades.

119. Ante este Árbitro Único, la **ENTIDAD** ha efectuado dos (2) procedimientos para resolver del contrato de forma defectuosa al no ceñirse al procedimiento de resolución de la normativa de contrataciones del Estado aplicable al CONTRATO.

120. Por un lado, realiza un apercibimiento incompleto dirigido al **CONTRATISTA** solicitando el cumplimiento de las obligaciones contractuales bajo apercibimiento de resolver. Y, por el otro, indica que se ha acumulado el monto máximo de penalidades, sin embargo, no se remite por conducto notarial la Resolución Directoral Regional Nº 252-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA, incumpliendo con lo establecido en el numeral 165.4 del artículo 165° del **RLCE**.

121. De la revisión de la grabación de la Audiencia de Ilustración de hecho, el Arbitro Único consulta a la **ENTIDAD** como se realizó el conducto de notificación de la resolución del contrato, a fin de que precise con que carta, notaría y/o fecha se realiza, ante lo cual, la **ENTIDAD** precisa lo siguiente:

> *"Se ha revisado los documentos probatorios y efectivamente, el único documento que ha sido notificado notarialmente y que se tiene en el expediente, ha sido el requerimiento, la resolución del contrato no ha adjuntado, pero solicita un plazo para la presentación"*[1].

122. Sin embargo, de los escritos presentados por la **ENTIDAD** posteriormente al desarrollo de la Audiencia de ilustración de Hechos, los cuales se encuentran incorporados en el expediente arbitral, se verifica que la **ENTIDAD** no presentó el cargo de envío notarial señalado durando la Audiencia.

123. Por tanto, la **ENTIDAD** no ha podido acreditar ante este Árbitro Único que cumplió con el procedimiento de comunicación notarial de resolución del contrato de la normativa de contrataciones del Estado, toda vez que no se ha adjuntado documentación probatoria que acredite que la resolución del contrato se realizó por conducto notarial tal como exige de forma obligatoria la normativa de contrataciones del Estado.

---

[1] *Segunda parte de la grabación de la Audiencia de Ilustración de hechos de fecha **10 de julio de 2023**, desde el minuto 0:30 a 1:45.*

124. Por toda la fundamentación expuesta, este Árbitro Único concluye que la **ENTIDAD** no ha realizado de forma debida el procedimiento de resolución del contrato, toda vez que no ha cumplido con las reglas establecidas en el artículo 165 del **RLCE**, motivo por el cual, corresponde declarar **FUNDADO** el primer punto en controversia y, en consecuencia, corresponde declarar inválida la resolución del **CONTRATO** efectuada por la **ENTIDAD** mediante Resolución Directoral Regional Nº 252-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA, toda vez que la **ENTIDAD** no ha seguido el procedimiento establecido en la normativa de contrataciones con el Estado para resolver el **CONTRATO,** por lo que la misma carece de efectos legales.

SEGUNDO PUNTO EN CONTROVERSIA

Determinar si corresponde declarar que CONTRATISTAS Y CONSULTORES GABALEB E.I.R.L. cumplió con el objeto del contrato N.° 14-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA; y como consecuencia, ordenar a la DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO el pago del monto contractual, por el monto contractual de S/ 132,782.53 (Ciento Treinta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Dos con 53/100 soles).

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

125. El **CONTRATISTA** menciona que, de la resolución del **CONTRATO**, derivó en el pedido de realizar la constatación e inventario a través de la Carta Nº 41-2022-C&C-GABALEB EIRL/RL con fecha **28 de septiembre de 2022**, en donde participó por la **ENTIDAD** el señor Nino Canchari Marca; Presidente del comité y Sub Director de Estudios y Supervisión y liquidación de obras, el Ing. Samuel Infante Leva y el Ing. Bracter Añanca Gavilan; Supervisor de obra, y por el **CONTRATISTA**, el Ing. Eber Garagondo Balboa.

126. El **CONTRATISTA** señala que en el Acta se advierte que se ejecutó o prestó el servicio conforme al expediente técnico del mismo y los funcionarios de la **ENTIDAD** observaron que se ejecutaron las partidas referentes a la movilización de maquinarias, perfilado, riego y compactado de 52.050 km y, la reconformación de cunetas 52.050 km.

127. El **CONTRATISTA** menciona la cláusula séptima del contrato y el requerimiento contenido en las bases del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada, se establecieron las actividades a desarrollar, según el siguiente detalle:

4. TRABAJOS A REALIZAR

Las actividades programadas según el expediente técnico, son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
01	**OBRAS PRELIMINARES**		
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00
02	**RECONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODADURA**		
02.01	PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO	M2	208,200.00
03	**OBRAS DE DRENAJE**		
03.01	CONFORMACIÓN DE CUNETAS	M	52,050.00

Pág. 09 del escrito de Demanda Arbitral presentada por el CONTRATISTA con fecha 02 de febrero de 2023

128. Por lo expuesto, el **CONTRATISTA** señala que si el Acta de Constatación e Inventario se da cuenta de que la empresa cumplió con ejecutar todas las actividades antes descritas; se concluye que el objeto del contrato ha sido satisfecho, por lo que corresponde ordenar el pago del monto ascendente a S/ 132,782.53 (Ciento Treinta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Dos con 53/100 Soles).

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

129. La **ENTIDAD** indica que, si bien en virtud a la presente pretensión dejaron sin efecto la excepción de caducidad planteada, sin embargo, de una evaluación de la temporalidad se debe tener en cuenta que conforme al plazo de caducidad establecido en el numeral 45.5. del artículo 45° de la LCE, el plazo para acudir a conciliación o arbitraje habría caducado, teniendo en cuenta que esta controversia se presentó al Centro de Arbitraje, el 02 de febrero del 2023.

130. La **ENTIDAD** hace alusión que, en la primera pretensión, se otorgó al **CONTRATISTA** un plazo para la subsanación de observaciones, sin embargo, esto no sucedió conforme las Actas de Constatación presentadas, por lo que se aplicó la máxima penalidad al **CONTRATISTA**. Por tanto, manifiesta que, no existe un cumplimiento del objeto del contrato, por ello la decisión de resolver de forma total el mismo.

POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

131. En virtud al presente punto controvertido, corresponde verificar lo establecido en el **CONTRATO** para que se pueda efectuar el pago, por lo que, en su cláusula cuarta establece lo siguiente:

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGO UNICO, previo informe final con su respectiva valorización y conformidad del supervisor del servicio, en acuerdo a lo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

132. Asimismo, en la cláusula décima señala del **CONTRATO** señala que:

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 168° y la Decimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. **Será otorgada por el Supervisor del servicio.**

133. Ahora bien, corresponde traer a colación lo señalado en el artículo 168° del **RLCE** sobre la recepción y conformidad, lo cual señala que:

> ***"Artículo 168. Recepción y conformidad***
>
> *168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.*
>
> *168.2**. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales**, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.*
>
> *168.3. **La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción**. Dependiendo de la complejidad o sofisticación*

de la contratación, o si se trata de consultorías, la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días. (…) El resaltado es agregado.

134. Por su parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 171° del **RLCE**; se precisa que la **ENTIDAD** "*debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello*".

135. Por lo señalado, tanto el **RLCE** como lo establecido en el **CONTRATO** concuerdan en que previo a efectuar el pago, el **CONTRATISTA** debe contar con la conformidad del servicio prestado, la cual debe ser otorgada por el Supervisor del Contrato, contando con la presentación previa del Informe Final con su respectiva valorización.

136. Ahora bien, este Árbitro Único considera que se debe tener en cuenta los principales hechos suscitados en la presente controversia:

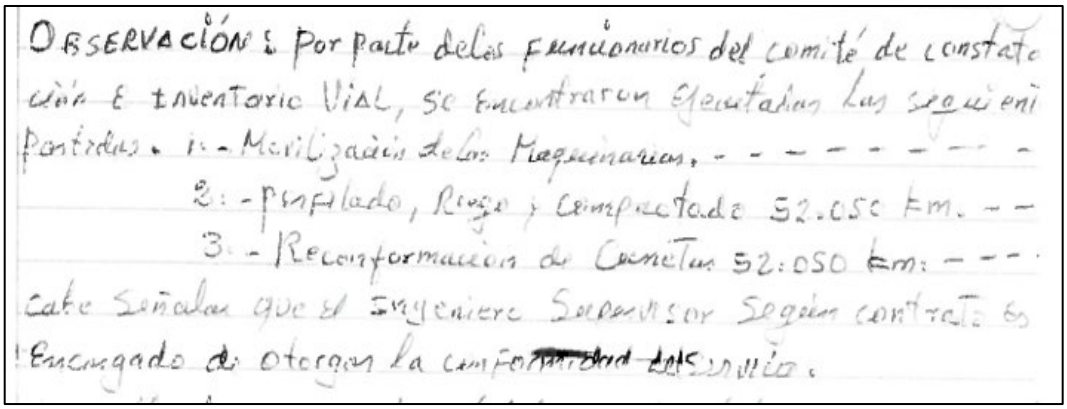
- Con fecha **04/08/22:** Las partes suscriben el contrato.

- Con fecha **05/08/22:** Se suscribe el acta de entrega del terreno y; en consecuencia, inicia el plazo de ejecución contractual.

- Con fecha **05/09/22:** Mediante Carta Nº 037-2022-C&CGABALEB EIRL/C, el **CONTRATISTA** comunica la culminación del servicio, en cumplimiento de los planos del expediente técnico.

- Con fecha **28/09/22:** Se emite el Acta de Constatación e Inventario de Prestación del Servicio.

137. De la revisión del Acta de Constatación e Inventario de Prestación del Servicio, se puede verificar que, los funcionarios del comité de constatación e inventario vial acreditaron el cumplimiento de las partidas a cargo del **CONTRATISTA**. Sin embargo, la misma acta señala que, es el Supervisor del **CONTRATO** quien debe de otorgar la conformidad del servicio.



OBSERVACIÓN: Por parte delos funcionarios del comité de constatación e inventario vial, se encontraron ejecutadas las siguientes partidas. 1.- Movilización de las Maquinarias. - - - - - - - - -
2.- Perfilado, Riego y compactado 52.050 km. - -
3.- Reconformación de Cunetas 52.050 km. - - -
cabe señalar que el Ingeniero Supervisor Según contrato es el Encargado de otorgar la conformidad del servicio.

Pág. 09 del escrito de Demanda Arbitral presentada por el CONTRATISTA con fecha 02 de febrero de 2023

138. Se debe traer a colación lo señalado en la **Opinión Nº 061-2023-DTN**, de la Dirección Técnica Normativa del OSCE la cual señala que:

> *"la conformidad por las prestaciones ejecutadas por **el contratista son responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección**. Así, para que sea posible brindar la conformidad, es necesario contar con un **informe emitido por el funcionario responsable del área usuaria**, quien debe verificar, según la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, siendo necesario, para tales efectos, que realice las pruebas que fueran necesarias". (El resaltado es agregado)*

139. Por lo expuesto, este Árbitro Único verifica que, si bien el Acta de Constatación se encuentra firmado por el Ing. Bracter Añanca Gavilán, en su calidad de Supervisor del Contrato, la señora, Antonia López Alarcón, en su calidad de Juez de Paz, y por dos (2) miembros del comité de constatación e inventario vial, esto solo acredita que el **CONTRATISTA** cumplió con ejecutar las partidas contratadas, sin embargo, el documento no acredita que se haya realizado la recepción y otorgado la conformidad del servicio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168° del **RLCE**, teniendo en cuenta que ese mismo documento genera observaciones.

140. Es pertinente señalar que la normativa de contrataciones del Estado, es clara al establecer un procedimiento para la recepción y conformidad de la prestación del servicio, lo cual, el **CONTRATISTA** no ha acreditado que se haya cumplido, toda vez que no se ha adjuntado al proceso arbitral la documentación que

acredita la recepción del servicio realizada por la **ENTIDAD** y conformidad otorgada por el Supervisor del **CONTRATO**.

141. En atención a lo señalado sin haberse acreditado la recepción y conformidad de la prestación del **CONTRATO**, no se puede generar que exista un derecho de pago, por lo que no resulta amparable la pretensión formulada por el **CONTRATISTA** por lo que de acuerdo a la fundamentación expuesta, este Arbitro Único considera que ni si quiera corresponde ingresar a determinar si el monto dinerario invocado por el **CONTRATISTA** es el efectivamente realizado, por lo que este Despacho resuelve declarar **INFUNDADO** el segundo punto controvertido y; en consecuencia, no corresponde ordenar a la **ENTIDAD** que realice el pago a favor del **CONTRATISTA** toda vez que este no cuenta con la conformidad de la prestación del servicio conforme a la normativa de contrataciones del Estado y el **CONTRATO** celebrado por las partes.

TERCER PUNTO EN CONTROVERSIA

*Determinar si corresponde a la **ENTIDAD** asumir la totalidad de las costas y costos del presente proceso arbitral.*

POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

142. En cuanto a los costos del arbitraje, el artículo 70° y 73° de la Ley de Arbitraje, disponen que el tribunal o el árbitro único tenga en cuenta el acuerdo de las partes a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje.

143. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el Arbitro Único podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

144. Que, además de lo antes expuesto, los costos incluyen (i) los honorarios y gastos del tribunal arbitral; (ii) los honorarios y gastos del secretario; (iii) los gastos administrativos de la institución arbitral: (iv) los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral; (v) los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje; (vi) los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales.

145. Al respecto este Árbitro Único considera que han existido motivos suficientes para que las partes presente un caso con argumentos y hechos de sustento, por lo que

corresponde que cada parte asuma los costos del proceso arbitral en partes iguales.

146. Que, tomando en consideración que el **CONTRATISTA** se subrogo en el pago de los honorarios y gastos de la Secretaria Arbitral correspondían a la **ENTIDAD**, dicha parte tiene un derecho de reembolso por los costos del arbitraje relacionados con el pago de los honorarios del Árbitro Único y de la Secretaria Arbitral los mismos que ascienden a la suma siguiente

- 50% de los honorarios del Árbitro Único: S/ 2,352.87 (Dos mil trescientos cincuenta y dos con 87/100 soles)
- 50% de los honorarios del Secretaria Arbitral: S/ 1,758.92 (Mil setecientos cincuenta y ocho con 92/100 soles)

147. En atención a lo anterior el **CONTRATISTA** tiene derecho a un reembolso de S/ 4,111.79 (Cuatro mil ciento once con 79/100 soles) por concepto de pago en subrogación realizado en el proceso arbitral en lugar de la **ENTIDAD.**

148. Por lo señalado corresponde declarar **FUNDADO EN PARTE** el tercer punto controvertido y; en consecuencia, no corresponde condenar a la **ENTIDAD** con la totalidad de los costos del proceso arbitral, solo correspondiendo la devolución al **CONTRATISTA** de la suma S/ 4,111.79 (Cuatro mil ciento once con 79/100 soles) por concepto del pago de pago de los honorarios del Árbitro Único y del Secretario Arbitral asumidos en subrogación durante las actuaciones arbitrales.

Por lo expuesto, el Arbitro Único **LAUDA:**

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA el primer punto en controversia y, en consecuencia, corresponde declarar inválida la resolución del contrato efectuada por la **ENTIDAD** mediante Resolución Directoral Regional Nº 252-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA, toda vez que la **ENTIDAD** no ha seguido el procedimiento de resolución establecido en la normativa de contrataciones con el Estado.

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADO el segundo punto en controversia y; en consecuencia, no corresponde ordenar a la **ENTIDAD** que realice el pago a favor del **CONTRATISTA** toda vez que este no cuenta con la conformidad el servicio

TERCERO: DECLARAR FUNDADO EN PARTE el tercer punto en controversia y; en consecuencia, solo corresponde que la **ENTIDAD** reembolse al **CONTRATISTA** la suma de S/ 4,111.79 (Cuatro mil once con 79/100 soles) por concepto del pago de los honorarios del Árbitro Único y del Secretario Arbitral asumidos en subrogación durante las actuaciones arbitrales.

CUARTO: DETERMINAR que en el caso de los demás costos arbitrales serán asumidos por ambas partes en proporciones iguales, sin perjuicio de lo señalado en el punto resolutivo anterior.

QUINTO: El presente Laudo es inapelable y tiene carácter vinculante e imperativo para las partes; en consecuencia, una vez firmado, notifíquese, para su cumplimiento, con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Legislativo N° 1071 – Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.

JOSÉ RODRIGO ROSALES RODRIGO
Arbitro Único

Arbitraje de Derecho seguido entre

CONTRATISTAS Y CONSULTORES GABALEB E.I.R.L

(DEMANDANTE)

Y

DIRECCIO□N REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO-GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

(DEMANDADO)

INTEGRACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

CASO ARBITRAL Nº 20-2022-JRRR-CA-CECARD/AYA

ÁRBITRO ÚNICO

JOSÉ RODRIGO ROSALES RODRIGO

INSTITUCION ARBITRAL

CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS –CECARD

SECRETARIA ARBITRAL

KATHERINE SHEYLA FLORES MARTINEZ

FECHA DE EMISIÓN:

27 de febrero de 2024

Resolución Nº 24
Lima, 27 de febrero de 2024

CONSIDERANDO:

1. El Laudo Arbitral emitido con fecha **29 de diciembre de 2023**, el mismo que fue notificado a las partes el mismo día.

2. El escrito presentado el **16 de enero de 2024**, por CONTRATISTAS Y CONSULTORES GABALEB EIRL (en adelante, el **CONTRATISTA**), mediante el cual solicita integración del Laudo Arbitral.

3. La Resolución N° 23 de fecha **22 de enero de 2024**, mediante el cual, el Árbitro Único otorgó a la DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO (en adelante, la **ENTIDAD**), un plazo de diez (10) días hábiles, a fin de que manifieste lo conveniente sobre la solicitud de integración de Laudo Arbitral. Asimismo, se fija el tráigase a resolver en veinte (20) días hábiles, computables desde el vencimiento del plazo otorgado a la **ENTIDAD**.

4. El escrito presentado el **05 de febrero de 2024**, por la **ENTIDAD**, mediante el cual absuelve la solicitud de integración contra el presentadas por su contraparte.

A) PEDIDO DE INTEGRACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

INTEGRACIÓN EN RELACIÓN CON EL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO DEL LAUDO ARBITRAL

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

5. El **CONTRATISTA** señala que en el escrito de demanda como en la Resolución Nº 10 de fecha **02 de junio de 2023** emitido durante el desarrollo del presente proceso arbitral, se estableció como punto controvertido determinar si corresponde declarar si el **CONTRATISTA** cumplió con el objeto del **CONTRATO** y; en consecuencia, ordenar a la **ENTIDAD** el pago del monto contractual.

6. El **CONTRATISTA** precisa que, en el segundo punto resolutivo del Laudo Arbitral, el Árbitro Único solamente se ha pronunciado en cuestión a que no corresponde el

pago a favor del **CONTRATISTA**, mas no se ha pronunciado de manera expresa sobre si el **CONTRATISTA** cumplió con el objeto del **CONTRATO**.

7. El **CONTRATISTA** señala que el Laudo Arbitral, al ser equivalente a una sentencia judicial efectiva, este debe contener una expresión clara y precisa de los que se decide respecto de todos los puntos controvertidos sin omitirse peticiones.

8. El **CONTRATISTA** solicita integrar al Laudo Arbitral el pronunciamiento expreso sobre que el **CONTRATISTA** si cumplió con prestar el servicio objeto del **CONTRATO** del segundo punto controvertido, conforme lo dispone el inciso 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil:

   Artículo 122.- Contenido y suscripción de las resoluciones
   (…)
   4.- La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos*. Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente;*

9. Por lo señalado, el **CONTRATISTA** solicita la integración del Laudo Arbitral disponiendo que el **CONTRATISTA** si cumplió con prestar el servicio objeto del **CONTRATO**.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

10. La **ENTIDAD** señala el Artículo 58 de la Ley de Arbitraje, el cual indica que cualquiera de las partes puede solicitar la integración del laudo por haberse omitido resolver algún extremo de las controversias.

11. La **ENTIDAD** indica que, los argumentos de la solicitud del **CONTRATISTA** no están referidos a integrar aspectos relacionados a las controversias sino a cuestionar el hecho que la posición del Tribunal es distinta a la suya.

12. La **ENTIDAD** señala el numeral 140 del Laudo Arbitral sobre la posición del Árbitro Único que dice:

*"140. Es pertinente señalar que la normativa de contrataciones del Estado, es clara al establecer un procedimiento para la recepción y conformidad de la prestación del servicio, lo cual, el **CONTRATISTA** no ha acreditado que se haya cumplido, toda vez que no se ha adjuntado al proceso arbitral la documentación que acredita la recepción del servicio realizada por la **ENTIDAD** y conformidad otorgada por el Supervisor del **CONTRATO**".*

13. Con relación al punto anterior, la **ENTIDAD** indica que el Árbitro si se pronunció de manera expresa respecto a si el **CONTRATISTA** cumplió o no con el objeto del **CONTRATO**. Por tanto, solicita declarar infundada la solicitud presentada por el **CONTRATISTA**.

POSICIÓN DEL ARBITRO ÚNICO

14. Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 53) del Acta de Instalación del Árbitro Único de fecha **10 de junio de 2022**, las partes podrán pedir la rectificación, interpretación, integración y exclusión del Laudo en lo que consideren conveniente.

15. *Que, <u>sobre la solicitud de integración</u> presentada por el **CONTRATISTA**, el inciso c) del artículo N° 58 de la Ley de Arbitraje, aprobada por Decreto Legislativo N° 1071 establece que: "(…) las partes puede solicitar la integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del tribunal arbitral".*

16. Por lo señalado, la integración tiene como objeto y finalidad subsanar las omisiones del Laudo Arbitral al no haber resuelto alguno de los puntos materia de la controversia, es decir, cuando no se haya resuelto algunas de las pretensiones planteadas.

17. Al respecto, el jurista **Vidal**[1], señala sobre la integración lo siguiente:

(…) mediante la integración del laudo no puede pretenderse que el tribunal arbitral se pronuncie sobre todos aquellos temas que pueden haber sido tratados en el arbitraje, ya que no necesariamente, al abordarse todos los

[1] **Vidal**, F (2003), Manual de Derecho Arbitral, 1ª ed., Editorial Gaceta Jurídica. P. 135, "La integración tiene por finalidad salvar las omi siones en que pueda haber incurrido el laudo al no haber resuelto alguno de los pun tos materia de la controversia"

temas en el laudo, se resuelve la controversia; ni para resolverla se requiere necesariamente analizar todos y cada uno de los temas discutidos. Lo que se busca cuando se solicita la integración del laudo es evitar que queden pendientes de resolver temas que se solicitaron al tribunal que resuelva, puesto que la intención de las partes al momento que encargaron a los árbitros resolver su controversia es justamente que toda ella quede resuelta y no que lo hagan de manera parcial o incompleta. (El resaltado es agregado)

18. Asimismo, el **CONTRATISTA** alega que, del segundo punto resolutivo del Laudo Arbitral, el Árbitro Único solamente se ha pronunciado en cuestión a que no corresponde el pago a favor del **CONTRATISTA**, más no se ha pronunciado de manera expresa sobre si el **CONTRATISTA** cumplió con el objeto del **CONTRATO**.

19. Al respecto, este Arbitro Único advierte que este punto fue abordado en el Laudo Arbitral. Veamos los siguientes extractos:

> ***140.*** *Es pertinente señalar que la normativa de contrataciones del Estado, es clara al establecer un procedimiento para la recepción y conformidad de la prestación del servicio, lo cual**, el CONTRATISTA no ha acreditado que se haya cumplido, toda vez que no se ha adjuntado al proceso arbitral la documentación que acredita la recepción del servicio realizada por la ENTIDAD y conformidad otorgada por el Supervisor del CONTRATO**. (El resaltado es agregado)*
>
> ***141.*** *En atención a lo señalado sin haberse acreditado la recepción y conformidad de la prestación del **CONTRATO**, no se puede generar que exista un derecho de pago, por lo que no resulta amparable la pretensión formulada por el **CONTRATISTA** por lo que de acuerdo a la fundamentación expuesta, este Arbitro Único considera que ni si quiera corresponde ingresar a determinar si el monto dinerario invocado por el **CONTRATISTA** es el efectivamente realizado, por lo que este Despacho resuelve declarar **INFUNDADO** el segundo punto controvertido y; en consecuencia, **no corresponde ordenar a la ENTIDAD que realice el pago a favor del CONTRATISTA toda vez que este no cuenta con la conformidad de la prestación del servicio conforme a la normativa de contrataciones del Estado y el CONTRATO celebrado por las partes.** (El resaltado es agregado)*

20. En virtud a lo señalado en el numeral anterior, este Árbitro Único ha cumplido con pronunciarse sobre si el **CONTRATISTA** cumplió o no con el objeto del **CONTRATO**, concluyendo que este último no ha cumplido con demostrar cabalmente que contaba con la conformidad del servicio ya que no cuenta con documentos que acredite lo señalado.

21. Que, habiendo descrito brevemente los alcances de la solicitud de integración presentada por el **CONTRATISTA** corresponden realizar un análisis de fondo respecto de la procedencia de la misma en el presente caso.

22. Tal como se ha detallado en el contenido del Laudo Arbitral emitido el **29 de diciembre de 2023**, la normativa ha establecido un proceso para el otorgamiento de la recepción y conformidad del servicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo N° 168 del Ley de Contrataciones del Estado, que dice lo siguiente:

> ***"Artículo 168. Recepción y conformidad***
>
> *168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.*
>
> *168.2.* ***La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales****, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.*
>
> *168.3.* ***La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción****. Dependiendo de la complejidad o sofisticación 28 de la contratación, o si se trata de consultorías, la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días. (…) El resaltado es agregado.*

23. Al respecto, la normativa de contratación estatal es clara al establecer que el área usuaria de la Entidad contratante es el encargado para determinar el cumplimiento en la entrega del servicio y así, posteriormente otorgar la

conformidad del mismo. En el presente caso, es una facultad encargada a la Supervisión del **CONTRATO**.

24. Asimismo, se debe traer a colación lo señalado en la Opinión Nª 061-2023-DTN, de la Dirección Técnica Normativa del OSCE la cual señala que:

    "la conformidad por las prestaciones ejecutadas por el contratista ***son responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección****. Así, para que sea posible brindar la conformidad, es necesario contar con un informe emitido por el funcionario responsable del área usuaria, quien debe verificar, según la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, siendo necesario, para tales efectos, que realice las pruebas que fueran necesarias".*

25. En este sentido, de la revisión de la documentación presentada por las partes en el presente proceso, se advierte que; mediante el Acta de Constatación e Inventario de Prestación del Servicio de fecha **28 de septiembre de 2022**, los funcionarios del comité de constatación e inventario vial acreditaron el cumplimiento de las partidas a cargo del **CONTRATISTA**. Sin embargo, tal como se precisó en el Laudo Arbitral, el Acta de Constatación señala que, es el Supervisor del **CONTRATO** quien debe de otorgar la conformidad del servicio.

26. Por lo señalado, este Árbitro Único reafirma su posición en que la documentación probatoria presentada en el proceso no es suficiente para que se pueda afirmar que el **CONTRATISTA** cumplió con el objeto del **CONTRATO**, en virtud a que este no cuenta con la recepción y conformidad emitida por la Supervisión del servicio, tal como se encuentra establecido en la cláusula décima del **CONTRATO**.

27. Al respecto, que este Árbitro Único emita un pronunciamiento contrario a lo convenido por las partes en el contrato y tomarse la facultad de determinar si el contratista cumplió o no con el objeto del contrato, sería equivalente a contravenir lo dispuesto en la normativa de contratación estatal y el **CONTRATO**, ya que es una facultad otorga a la **ENTIDAD**, y sobre el presente caso en particular, que ha sido encomendada a la Supervisión del Contrato, motivo por el cual, este Árbitro Único debe emitir pronunciamiento en virtud a la documentación probatoria presentada por las partes que acrediten que se cumplió con el procedimiento para la recepción y conformidad del servicio, sobre el cual se debe demostrar de forma

fehaciente que el **CONTRATISTA** contaba con la conformidad del servicio para determinar que se cumplió con el objeto del contrato.

28. Por lo expuesto, no resulta amparable lo requerido por el CONTRATISTA y; por tanto, corresponde declara **INFUNDADA** la solicitud de integración de Laudo Arbitral realizada por el **CONTRATISTA** mediante su escrito de fecha **16 de enero de 2024**, en virtud a la fundamentación expuesta en los numerales precedentes.

SE RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la solicitud de integración de Laudo Arbitral formulada por el **CONTRATISTA** por lo señalado en la parte considerativa de la presente decisión.

SEGUNDO: SEÑALAR A LAS PARTES que la presente Resolución es parte integrante del Laudo Arbitral de fecha **29 de diciembre de 2023**.

TERCERO: DISPONER la notificación de la presente decisión a las partes.

JOSÉ RODRIGO ROSALES RODRIGO
Árbitro Único